主題精選：收回自耕 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 耕地租用、租佃與租賃規定之比較
發布日期: 2026-05-12
內文
耕地租用，具有濃厚之農地政策與社會保護色彩，與一般房屋或基地租賃不同。其制度設計，
不僅涉及租賃契約之私法關係，更與扶植自耕農、保障農民生活、維持農業生產秩序及因應農
地政策調整密切相關。故我國法制上，除土地法就耕地租用之成立、地租、擔保、終止及爭議
處理設有規範外，並另以耕地三七五減租條例作為特別法，建立較強之承租人保護體系；其
後，農業發展條例於民國89年修正施行後，對新訂立之農業用地租賃契約，則改採較強調契
約自由與農業經營彈性之制度。是以，耕地租用之說明，應特別區分舊制耕地租佃關係與89
年後新制農業用地租賃之適用範圍與法律效果。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下